

RECURSO CÍVEL Nº 5066034-57.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci GrandO

RECORRENTE: UFRJ-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (RÉU)

RECORRIDO: PAULO CESAR DA SILVA (AUTOR)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ADICIONAL NOTURNO. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. CÁLCULO DA HORA NOTURNA COM BASE NO DIVISOR 144 HORAS. REFORMA DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem custas, na forma do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996. Sem honorários, ante o êxito recursal. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o necessário, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de origem. Intimem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 13 de novembro de 2024.

5066034-57.2024.4.02.5101

510014783849 .V6

RECURSO CÍVEL Nº 5066034-57.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci GrandO

RECORRENTE: UFRJ-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (RÉU)

RECORRIDO: PAULO CESAR DA SILVA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ [evento 20, RECLNO1] em face da sentença de procedência dos pedidos [evento 16, SENT1], de modo a condená-la "à correção dos cálculos do adicional noturno por si recebido e a condenar a parte ré a pagar à parte autora as diferenças do adicional noturno resultantes do cálculo do valor da hora normal com base no divisor 120 (considerando o período trabalhado entre 22h às 5h computado como 8h), respeitada a prescrição quinquenal (29/08/2019)".

Sustenta a recorrente, em suma, que, em se tratando de quem trabalha efetivamente exposto a radiação, a carga horária é de 24h e o fator divisor padronizado pelo sistema SIAPE do Ministério da saúde é 144h, seguindo o cálculo: 24 horas semanais / 5 dias de trabalho na semana x 30 dias no mês civil = 144h como divisor. ($24/5 = 4,8 \times 30 = 144$). Pretende, assim, a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas [evento 27, CONTRAZ1].

É o breve relatório. Decido.

VOTO

Primeiramente, insta salientar que o recurso é tempestivo [eventos 18 e 20] e isento de custas, na forma do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996.

Passo à análise.

Cinge-se a controvérsia em verificar se a demandante tem direito ao fator divisor 120 horas no cálculo do Adicional Noturno, dada sua jornada semanal de 24 horas, na forma da legislação de regência, por se tratar de Técnico em Radiologia.

Em breve síntese, o demandante ocupa o cargo de Técnico em Radiologia e está submetido por lei à jornada de trabalho de 24h semanais, fatos incontroversos. Percebe o Adicional Noturno em seu contracheque, o qual é pago administrativamente com base no valor-

hora calculado sobre o divisor 144 horas, mas pretende ver reconhecido o direito ao divisor 120 horas.

O juízo de origem encampou os argumentos do demandante, para determinar a aplicação do divisor 120 horas, em substituição ao divisor 144 horas.

Como relatado, o valor recebido a título de adicional noturno se refere ao fator 144 horas como divisor, ao invés de 120 horas, pois a requerida tem como parâmetro a premissa de que um mês possui trinta (30) dias, e a carga horária máxima permitida é de 4.8horas/dia, e multiplicando-se 30 dias x 4.8horas/dia, chegava-se ao fator 144.

Todavia, este não é o caso dos servidores públicos, cuja jornada semanal de 24h deve ser cumprida em 5 dias úteis, por estar submetido ao regime único da Lei 8.112/90. Logo, "*24 (horas semanais laboradas) ÷ 5 (dias úteis) x 30 (total dias do mês) = 144 (cento e quarenta e quatro)*".

Como se nota, a aplicação do divisor 120 horas somente tem cabimento, em se tratando de servidor público sujeito a 5 dias úteis de trabalho por semana, se sua jornada for de 20h semanais. Na espécie, o demandante se sujeita à jornada de 24h, sendo correta a aplicação do divisor 144h.

Neste sentido, precedentes recentes do Tribunal Regional Federal da 2ª Região:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CNEN. FATOR 120. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

- *Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANDRÉ LUIZ LOPES QUADROS e OUTROS alvejando decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, determinou que "em razão da jornada de trabalho semanal de 24 (vinte e quatro) horas, aplica-se o divisor mensal de 144 horas".*

- *Cinge-se a controvérsia em verificar se o fator 120 deve ser aplicado para fins de apuração da hora extraordinária.*

- *Argumenta a parte recorrente que o servidor que labora 24 (vinte e quatro) horas semanais deve ter o fator 120 aplicado, com base na seguinte explicação: "24 (horas semanais laboradas) ÷ 6 (dias úteis) x 30 (total dias do mês) = 120 (cento e vinte)".*

- ***Entretanto, a juiz de piso consignou que: "como bem salientado pelo CNEN, deve ser observado o divisor mensal de 144 horas, para fins de apuração das horas extraordinárias, em razão do contido na Nota Informativa nº 807/2017/SEI-MCTIC, emitida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, que assim dispõe (evento 182): "(...) 5. Os servidores submetidos a jornada semanal de 24hs, equivale dizer 1440 minutos, que dividido por 5 (dias úteis) é igual a 288 (minutos) que, dividido por 60 (minutos) é igual a 4,8 (hs). 6. Assim, nos parâmetros da supratranscrita Orientação Normativa nº 3, para os servidores submetidos à jornada de trabalho de 4,8 (quatro vírgula oito) horas diárias, a carga horária mensal deverá corresponder à multiplicação de 30 (trinta) dias por 4,8 (quatro vírgula oito) horas, resultando 144 (cento e quarenta e quatro) horas por mês. (...) " No presente caso, em razão da jornada de trabalho semanal de 24 (vinte e quatro) hora, aplica-se o divisor mensal de 144 horas".***

- *Por fim, compete acentuar que, segundo entendimento desta Egrégia Corte, apenas em casos de decisão teratológica, com abuso de poder ou em flagrante descompasso com a Constituição, a Lei ou com a orientação consolidada de Tribunal Superior ou deste Tribunal, seria justificável sua reforma pelo órgão ad quem, em agravo de instrumento (AG 2010.02.01.017607-0, Sexta Turma Especializada, Rel. Des. Fed. Guilherme Couto, E-DJF2R 14/02/2011; AG 2010.02.01.007779-1, Sétima Turma Especializada, Rel. Des. Fed. José Antonio Lisboa Neiva, E-DJF2R 01/02/2011).*

- *Recurso desprovido.*

DECISAO: Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 6a. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

(TRF2 , Agravo de Instrumento, 5001467-91.2024.4.02.0000, Rel. VERA LUCIA LIMA DA SILVA , 6a. TURMA ESPECIALIZADA , Rel. do Acordao - VERA LUCIA LIMA DA SILVA, julgado em 15/03/2024, DJe 18/03/2024 15:23:22) (grifo nosso)

ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO INTEGRAL DAS HORAS EXTRAS EXCEDENTES E REPERCUSSÃO DOS VALORES DEVIDOS NO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO, FÉRIAS E 13º SALÁRIO. LIMITAÇÃO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. VALOR DA HORA EXTRA. FATOR DIVISOR. NOTA INFORMATIVA 807/2017/SEI-MCTIC.

- *A execução se desenvolve diante da existência de um ato judicial protegido pelo manto da coisa julgada, instituto da maior relevância e que deriva do princípio da segurança jurídica, constituindo-se tal premissa elemento fundamental para abordagem e análise do caso concreto.*

- *Não tendo o servidor recebido pela hora normal trabalhada, considerando que deveria ter trabalhado apenas 24h semanais, mas trabalhou 40h, a diferença, observada a limitação estipulada, deve ser paga, portanto, integralmente como hora extraordinária devida e não paga.*

- *Se o título executivo determina a repercussão dos valores devidos no repouso semanal remunerado, férias e 13º salário, não cabe limitar o alcance do título em sede de execução, sob pena de ofensa à coisa julgada.*

- Nos termos da Nota Informativa 807/2017/SEI-MCTIC, o fator de divisão para o cálculo do valor da hora extra deverá ser obtido através da divisão da jornada de trabalho semanal pelo número de dias trabalhados, cujo resultado deverá ser multiplicado pelos 30 dias do mês.

- **Se o servidor trabalha cinco dias na semana, e não seis, como se dá no regime celetista, em razão da jornada semanal de 44 horas, ao dividir 24 horas semanais por 5 e multiplicar o resultado pelos 30 dias do mês, obtém-se o valor-base de 144.**

- Agravo de instrumento parcialmente provido”.

(TRF 2ª Região, Sétima Turma Especializada, AG 5005708-45.2023.4.02.0000, Rel. Des. Fed. SERGIO SCHWAITZER, julgado em: 30/08/2023, unânime) (grifo nosso)

Nessas condições, **VOTO por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.** Sem custas, na forma do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996. Sem honorários, ante o êxito recursal. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o necessário, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de origem. **Intimem-se.**

5066034-57.2024.4.02.5101

510014783848 .V4